



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 135/11

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

בעניין:

מרים חסאן ת.ז. 056218340
ע"י ב"כ עוה"ד רועי דניאל
מרח' הרצל 7 נתניה 42400
09-8341560, פקס: 09-8341561

התובעת

- נ ג ד -

אטיה גטה ת.ז. 42184564
מרח' דב הוז 13, נתניה
ע"י ב"כ עו"ד שי מילר
מרחוב האלון (החלוצים 6), נתניה
טל': 09-8626513, פקס: 09-8626713

הנתבעת

ה ח ל ט ה

1. תביעה זו שבפני הוגשה על ידי בעלת דירה בבית משותף שברחוב דוב הוז 13 בנתניה, המזוהה כגוש 8230 חלקה 272 (להלן: "הבית") כנגד בעלת דירה אחרת בבית, בה התבקש, בין היתר, להורות לנתבעת לחדול מלבשל בחצר הבית המשותפת, לשלם לתובעת סך של 44,100 ₪ בגין ירידת ערך דירתה של התובעת בשל הריחות הרעים העולים מן הפרגולה אותה בנתה הנתבעת בחצר הבית המשותפת ובשל חסימת זרימת האוויר לדירתה של התובעת כתוצאה מבניה זו, וכן לשלם לתובעת דמי שימוש ראויים בסך של 3,153 ₪ בגין פלישתה של התובעת לחצר המשותפת.

2. בהחלטתי מיום 4.12.11 הוריתי לצדדים לסכם בשאלת סמכותו העניינית של המפקח על רישום המקרקעין לדון בסעדים הנ"ל.

המסגרת הנורמטיבית

3. סמכותו של המפקח על רישום המקרקעין מעוגנת בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 (להלן: "חוק המקרקעין"), המורה כדלקמן:



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 135/11

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

(א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ח, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח – 2008 או לפי סעיפים 6נט עד 6סא, 21ב ו- 27 לחוק הבזק, תשמ"ב 1982 יכריע בו המפקח.

(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.

(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו- (ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם הייתה דירה מוחכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות - גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.

(ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מתוקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור להכרעת בורר.

4. בתי המשפט נתנו פירוש דווקני לסעיפים אלה, וקבעו כי אין להרחיב את פירושם.

ראה לעניין זה ד.ג. 20/73, שמע נ' סדובסקי, ואח' פ"ד כח (1), 730 :

"סעיף 72 לחוק המקרקעין.... מרחיב אמנם סמכותו של מפקח, היכול עכשיו לדון בתביעת נזיקין בעילה של הסגת גבול, ולעניין זה נעשתה סמכותו מקבילה לזו של בית המשפט, אך.... אין הוא רשאי לדון בתביעות נזיקיות אחרות".

5. עילות המטרד והיפר חובה חקוקה אינן נמנות על סוג העניינים שבסמכותו של המפקח על רישום המקרקעין ובית המשפט חזר ופסק כי הן "תידונה בבית משפט השלום, שהוא בלבד המוסמך לדון בהן בהיותן נובעות משימוש במקרקעין..." (ע"א 664/71, עורקבי ואח' נ' נקר, פ"מ, ע"ח 130). עוד קבע בית המשפט באותו עניין כי "עילת המטרד הפרטי אינה נגררת אחר עילות הפגיעה בזכות הקניין והסגת גבול ברכוש המשותף, ואינה טענה אינצדנטלית לשאלה שבסמכותו הייחודית של הפקיד המוסמך. עילת התביעה עומדת בפני עצמה ואין לפקיד המוסמך לדון בה". ראה גם ע"א 458/69, שליט נ' גולדברג, פ"ד כ"ד (1) 231.

6. באשר לעילת הסגת הגבול נפסק בע"א (מחוזי ת"א) 3/98, חנה גרינוולד נ' נעמי סילוני (פורסם בנבו) כי מפקח על רישום המקרקעין מוסמך על פי סעיף 72 (ב) לחוק המקרקעין לפסוק פיצויים בגין הסגת גבול:



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 135/11

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

"סעיף 72 (ב) לחוק המקרקעין מאפשר לתובע לבחור בנתיב הדיוני הנוח והיעיל עבורו להגשת תובענה בעילה של הסגת גבול (ר"ע 587/83, ועד הבית ברחוב תנועת המרי 2 קרית אונו ואח' נ' ירדני ואח' (3), בעמ' 494). המפקח על רישום המקרקעין הינו גוף מקצועי בעל מומחיות בעניינים הנוגעים לבתים משותפים. יתירה מכך, לא ניתן להתעלם מהקשיים הכרוכים בהתדיינות בבתי משפט בסכסוכי שכנים לאור העומס הרב המוטל על המערכת. ראוי לציין בהקשר זה, כי המפקח רשאי לסטות מדיני הראיות ומסדרי הדין לשם גילוי האמת לעשיית צדק. שיקולים אלו ואחרים יכולים להנחות תובע פוטנציאלי בתביעה על הסגת גבול, בבחירת הערכאה הנוחה לו. משיקולים אלה, נבחרה העילה של הסגת גבול במקרקעין כעילה מועדפת, שכן כלל אין למפקח סמכות לדון בעילות על פי דיני הנזיקין... אין זה מתקבל על הדעת כי הסמכות הוענקה לדיון על פי העילה בנזיקין, אך נשללה ככל שהדבר נוגע למתן התרופה שבצידה של עילה זו".

מן הכלל את הפרט

הפסקת מטריד הבישול בחצר

7. במסגרת התביעה התבקש, כאמור, להורות לנתבעת "לחדול מלבשל בחצר הבניין ולהפסיק את המטרד" (סעיף 14 ה לכתב התביעה) אשר גורם ל"ריחות רעים וחריפים של בישול וטיגון" (סעיף 5 לכתב התביעה).

8. עסקינן בסעד הנובע מעילת המטרד העומדת, כאמור, בפני עצמה, ואינה מצויה בסמכותו של המפקח על רישום המקרקעין. הפועל היוצא הוא כי אין בסמכותי ליתן הסעד המבוקש בפרק זה.

ירידת ערך

9. במסגרת התביעה עוד התבקש לשלם לתובעת סך של 44,100 ₪ בגין ירידת ערך דירתה של התובעת "בשל הריחות הרעים העולים מן הפרגולה שנבנתה שלא כדין, בניית הגדר בגובה החורג מן ההיתר, וחסימת זרימת האוויר מכיוון מערב" (סעיף 12 לכתב התביעה).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 135/11

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

10. לטענת התובעת סמכותו של המפקח על רישום המקרקעין לדון בירידת ערך הדירה מעוגנת בסעיף 2 לתקנון המצוי החל על הבית המורה כדלקמן:

“(א) בעל דירה אינו רשאי לעשות שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו.

(ב) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים בדירה אחרת או מסכנים או עשויים לסכן את קיומה או משנים או עשויים לשנות את ערכה..”.

11. אין בידי לקבל טענה זו. בסמכותו של המפקח על רישום המקרקעין לקבוע, לכל היותר, כי הופרה הוראת סעיף 2 לתקנון המצוי, ולהורות על השבת המצב לקדמותו, אך לא ליתן פיצוי בגין ההפרה המעוגנת בעילות נזיקיות אחרות כגון הפרת חובה חקוקה, שאינן נמנות על סוג העניינים שבסמכותו של המפקח על רישום המקרקעין, כמפורט לעיל.

12. גם אם נאמר כי עילת התביעה בגין ירידת ערך מקורה בהסגת הגבול הנטענת מצד הנתבעת לא יהיה בכך כדי להועיל לתובעת לקבל סעד זה ואבהיר: ככל שאקבע כי התובעת הסיגה הגבול כנטען, אזי הורה על השבת המצב לקדמותו ותופסק ירידת הערך הנטענת. כל שאקבע כי התובעת לא הסיגה הגבול כנטען, אזי ממילא אין מקום לדון בירידת הערך הנטענת.

דמי שימוש

13. במסגרת התביעה התבקש אף לחייב הנתבעת לשלם לתובעת דמי שימוש ראויים בסך של 3,153 ₪ בגין פלישתה של הנתבעת, כך על פי הנטען, לחצר הבית המשותפת.

14. סעיף 72 (ב) לחוק המקרקעין הסמיך המפקח על רישום המקרקעין לדון בסכסוך בין בעלי דירות בבית משותף שעילתו הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, כשלתובע הבחירה אם להביאו בפני בית משפט השלום או לפני המפקח.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 135/11

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

15. סעיף 74 לחוק המקרקעין קובע כי "למפקח הדן בסכסוך יהיו כל הסמכויות שיש לשופט בית משפט שלום הדן בתביעה אזרחית", וסעיף 75 לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), תשמ"ד - 1984, קובע סמכות כללית ליתן כל סעד: "כל בית משפט הדן בעניין אזרחי מוסמך לתת פסק דין הצהרתי, צו עשה, צו לא תעשה, צו ביצוע בעין וכל סעד אחר, ככל שיראה לנכון בנסיבות שלפניו".

16. משכך, ומשהוסמך המפקח על רישום המקרקעין לדון בתביעה שעניינה הסגת גבול, לא יהיה זה מתקבל על הדעת, לדידי, לקבוע כי הוא נעדר סמכות ליתן תרופה שבצידה של עילת הסגת הגבול. ראה גרינוולד לעיל.

17. נוכח האמור לעיל אני סבורה, כי המפקח על רישום המקרקעין מוסמך ליתן כל "סעד אחר" הנדרש בקשר עם תביעה שעילתה הסגת גבול, לרבות, פסיקת דמי שימוש ראויים. בכך אני מצטרפת לדעתו של חברי כבוד המפקח סילברמן ראה תיק 285/10, נציגות הבית המשותף רחוב סוקולוב 66 רמת השרון נ' שלמה צפרי (פורסם בנבו), ומאמצת את נימוקיו המפורטים.

18. אשר על כן ונוכח כל האמור לעיל, אני קובעת כי אני נעדרת סמכות עניינית ליתן הסעדים המבוקשים בסעיפים 14 (ה) ו- 15 לכתב התביעה, ומורה על מחיקתם.

ניתן בלשכתי, בהעדר הצדדים, היום, י' באדר תשע"ב, 04 במרץ 2012.

אסתי שחל
מפקחת על רישום מקרקעין
נתניה